Pid.I.A.3

P U T U S A N

Nomor 593/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dwi Adhi Pratama Hamoes
2. Tempat lahir : JAKARTA
3. Umur/Tanggal lahir : 28/27 Juli 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Cipinang Muara No. 78 RT.009/008 Kel. Cipinang Muara Kec. Jatinegara Jakarta Timur / Jl. Cipinang Muara Ilir No. 14 RT.006/008 Kel. Cipinang Muara Kec. Jatinegara Jakarta Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Dwi Adhi Pratama Hamoes ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023

Terdakwa Dwi Adhi Pratama Hamoes ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023

Terdakwa Dwi Adhi Pratama Hamoes ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 September 2023

Terdakwa Dwi Adhi Pratama Hamoes ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023

Terdakwa Dwi Adhi Pratama Hamoes ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023

Terdakwa Dwi Adhi Pratama Hamoes ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023

Terdakwa Dwi Adhi Pratama Hamoes ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024 ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum DENIS INDRA SARI, SH, DAN ROBERTSON FRANSAS berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 593/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 593/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL tanggal 16 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 593/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL tanggal 16 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DWI ADHI PRATAMA HAMOES** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon**" sebagaimana tercantum dalam Pasal 111 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DWI ADHI PRATAMA HAMOES berupa **pidana penjara selama 6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan **denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara;**
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
   a. 1 (satu) buah plastic kresek besar warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus narkotika jenis daun ganja kering dibungkus lakban warna coklat dengan berat brutto 1.050 (seribu lima puluh) gram kode A;
   b. 1 (satu) bungkus narkotika jenis daun ganja kering dibungkus lakban warna coklat dengan berat brutto 315 (tiga ratus lima belas) gram kode B;
   c. 1 (satu) bungkus narkotika jenis daun ganja kering dibungkus lakban warna coklat dengan berat brutto 270 (dua ratus tujuh puluh) gram kode C;
   d. 1 (satu) bungkus plastic bening yang di dalamnya berisi narkotika jenis daun ganja kering dengan berat brutto 4,7 (empat koma tujuh) gram kode D;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

e. 1 (satu) unit HP Z 2 warna hitam dengan nomor simcard 081809486400 (kode E).

agar dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar **biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)**.

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sebagai pemakai bukan sebagai pengedar ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

-------- Bahwa terdakwa **DWI ADHI PRATAMA HAMOES** pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 13.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di sebuah gudang Jl. Cipinang Lontar No. 78 RT 12 RW 06 Kl.Cipinang Muara Kec.Jatinegara Jakarta Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadilinya, dikarenakan tempat terdakwa ditahan, tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 10.00 Wib Sdr. MAME Alias ARYO (DPO) menghubungi terdakwa bermaksud menitipkan ganja, lalu sekira pukul 13.00 Wib Sr.MAME Alias ARYO datang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ke gudang tempat terdakwa bekerja di Jl. Cipinang Lontar No. 78 RT 12 RW 06 Kl.Cipinang Muara Kec.Jatinegara Jakarta Timur bermaksud menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik kresek besar warna hitam yang di dalamnya berisi ganja, setelah terdakwa menerima ganja dari Sdr.MAME Alias ARYO kemudian disimpan di pojok kasur di dalam kamar, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa didatangi petugas Polres Jakarta Selatan yaitu saksi Ranto, SH dan saksi Ramadhan Emhasan, SH di sebuah gudang Jl. Cipinang Lontar No. 78 RT 12 RW 06 Kl.Cipinang Muara Kec.Jatinegara Jakarta Timur, ketika dilakukan penggeledahan gudang ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic kresek besar warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus narkotika jenis daun ganja kering dibungkus lakban warna coklat dengan berat brutto 1.050 (seribu lima puluh) gram kode A, 1 (satu) bungkus narkotika jenis daun ganja kering dibungkus lakban warna coklat dengan berat brutto 315 (tiga ratus lima belas) gram kode B, 1 (satu) bungkus narkotika jenis daun ganja kering dibungkus lakban warna coklat dengan berat brutto 270 (dua ratus tujuh puluh) gram kode C, 1 (satu) bungkus plastic bening yang di dalamnya berisi narkotika jenis daun ganja kering dengan berat brutto 4,7 (empat koma tujuh) gram kode D dan 1 (satu) unit HP Z 2 warna hitam dengan nomor simcard 081809486400 (kode E); Adapun barang bukti tersebut diletakkan di pojok kasur di dalam kamar gudang, hingga akhirnya terdakwa ditangkap petugas Kepolisian;

- Setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, maka ganja berat netto 1001,6100 gram, 296,0800 gram, 253,0560 gram dan 1,8263 gram tersebut adalah benar Narkotika sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No.Lab: 2688 /NNF/2023 tanggal 03 Juli 2023 yang dibuat dan ditanda-tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh TRIWIDIASTUTI,S.Si.,Apt dan DWI HERNANTO, ST selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri yang dalam kesimpulan pada pokoknya menyatakan bahwa barang bukti dengan nomor 1250/2023 s/d 1253/2023 berupa daun-daun kering tersebut di atas adalah benar ganja dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa telah membeli, menerima ganja tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan tidak berhak untuk itu karena tidak dipergunakan untuk keperluan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

----------Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada ***Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika***.

ATAU

Kedua :

-------- Bahwa terdakwa **DWI ADHI PRATAMA HAMOES** pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 14.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di sebuah gudang Jl. Cipinang Lontar No. 78 RT 12 RW 06 Kl.Cipinang Muara Kec.Jatinegara Jakarta Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadilinya, dikarenakan tempat terdakwa ditahan, tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ***tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : ----------

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 14.00 Wib ketika terdakwa sedang berada di gudang Jl. Cipinang Lontar No. 78 RT 12 RW 06 Kl.Cipinang Muara Kec.Jatinegara Jakarta Timur, terdakwa didatangi petugas Polres Jakarta Selatan yaitu saksi Ranto, SH dan saksi Ramadhan Emhasan, ketika dilakukan penggeledahan gudang ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic kresek besar warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus narkotika jenis daun ganja kering dibungkus lakban warna coklat dengan berat brutto 1.050 (seribu lima puluh) gram kode A, 1 (satu) bungkus narkotika jenis daun ganja kering dibungkus lakban warna coklat dengan berat brutto 315 (tiga ratus lima belas) gram kode B, 1 (satu) bungkus narkotika jenis daun ganja kering dibungkus lakban warna coklat dengan berat brutto 270 (dua ratus tujuh puluh) gram kode C, 1 (satu) bungkus plastic bening yang di dalamnya berisi narkotika jenis daun ganja kering dengan berat brutto 4,7 (empat koma tujuh) gram kode D dan 1 (satu) unit HP Z 2 warna hitam dengan nomor simcard 081809486400 (kode E); Adapun barang bukti tersebut diletakkan di pojok kasur di dalam kamar gudang, hingga akhirnya terdakwa ditangkap petugas Kepolisian. Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, ganja tersebut (barang bukti sebagaimana kode A,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kode B dan kode C) adalah milik Sdr. MAME Alias ARYO yang diterima terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 13.00 Wib, sedangkan ganja sebagaimana barang bukti kode D adalah milik terdakwa yang dibeli dari akun Instagram pada tanggal 20 Mei 2023 seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

- Setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, maka ganja berat netto 1001,6100 gram, 296,0800 gram, 253,0560 gram dan 1,8263 gram tersebut adalah benar Narkotika sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No.Lab: 2688 /NNF/2023 tanggal 03 Juli 2023 yang dibuat dan ditanda-tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh TRIWIDIASTUTI,S.Si.,Apt dan DWI HERNANTO, ST selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri yang dalam kesimpulan pada pokoknya menyatakan bahwa barang bukti dengan nomor 1250/2023 s/d 1253/2023 berupa daun-daun kering tersebut di atas adalah benar ganja dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa telah menguasai ganja tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan tidak berhak untuk itu karena tidak dipergunakan untuk keperluan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

----------Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada ***Pasal 111 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika***.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RANTO, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi dengan terdakwa tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga.
   - Bahwa saksi bersama saksi Ramadhan Emhasan, SH telah menangkap terdakwa pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 14.00 Wib di tempat kerja terdakwa di sebuah gudang Jl.Cipinang Lontar No. 78 RT 12 RW 06 Kel.Cipinang Muara Kec.Jatinegara Jakarta Timur.
   - Bahwa ketika dilakukan penggeledahan gudang tersebut ditemukan barang bukti yang ada di pojok kasur yaitu:
     a. 1 (satu) buah plastic kresek besar warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus narkotika jenis daun ganja kering dibungkus

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

lakban warna coklat dengan berat brutto 1.050 (seribu lima puluh) gram kode A;

b. 1 (satu) bungkus narkotika jenis daun ganja kering dibungkus lakban warna coklat dengan berat brutto 315 (tiga ratus lima belas) gram kode B;

c. 1 (satu) bungkus narkotika jenis daun ganja kering dibungkus lakban warna coklat dengan berat brutto 270 (dua ratus tujuh puluh) gram kode C;

d. 1 (satu) bungkus plastic bening yang di dalamnya berisi narkotika jenis daun ganja kering dengan berat brutto 4,7 (empat koma tujuh) gram kode D;

e. 1 (satu) unit HP Z 2 warna hitam dengan nomor simcard 081809486400 (kode E)

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, ganja tersebut (kode A, kode B dan kode C) adalah milik Sdr. MAME Alias ARYO yang diterima terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 13.00 Wib dengan tujuan untuk dititipkan, sedangkan ganja sebagaimana barang bukti kode D adalah milik terdakwa yang dibeli dari akun Instagram pada tanggal 20 Mei 2023 seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin menguasai atau memiliki ganja tersebut.
- Bahwa benar telah dilakukan dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, maka ganja berat netto 1001,6100 gram, 296,0800 gram, 253,0560 gram dan 1,8263 gram tersebut adalah benar Narkotika sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No.Lab: 2688 /NNF/2023 tanggal 03 Juli 2023 yang dibuat dan ditanda-tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh TRIWIDIASTUTI,S.Si.,Apt dan DWI HERNANTO, ST selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri.
- Bahwa setelah itu terdakwa dilakukan pemeriksaan urine hasilnya positif mengandung Tetrahidricanabinol.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi RAMADHAN EMHASAN, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dengan terdakwa tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi bersama saksi Ranto, SH telah menangkap terdakwa pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 14.00 Wib di tempat kerja

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terdakwa di sebuah gudang Jl.Cipinang Lontar No. 78 RT 12 RW 06 Kel.Cipinang Muara Kec.Jatinegara Jakarta Timur.

- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan gudang tersebut ditemukan barang bukti yang ada di pojok kasur yaitu berupa :
  a. 1 (satu) buah plastic kresek besar warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus narkotika jenis daun ganja kering dibungkus lakban warna coklat dengan berat brutto 1.050 (seribu lima puluh) gram kode A;
  b. 1 (satu) bungkus narkotika jenis daun ganja kering dibungkus lakban warna coklat dengan berat brutto 315 (tiga ratus lima belas) gram kode B;
  c. 1 (satu) bungkus narkotika jenis daun ganja kering dibungkus lakban warna coklat dengan berat brutto 270 (dua ratus tujuh puluh) gram kode C;
  d. 1 (satu) bungkus plastic bening yang di dalamnya berisi narkotika jenis daun ganja kering dengan berat brutto 4,7 (empat koma tujuh) gram kode D;
  e. 1 (satu) unit HP Z 2 warna hitam dengan nomor simcard 081809486400 (kode E)
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, ganja tersebut (kode A, kode B dan kode C) adalah milik Sdr. MAME Alias ARYO yang diterima atau dititipkan kepada terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 13.00 Wib, sedangkan ganja sebagaimana barang bukti kode D adalah milik terdakwa yang dibeli dari akun Instagram pada tanggal 20 Mei 2023 seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin menguasai atau memiliki ganja tersebut..

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 14.00 Wib ketika terdakwa sedang berada di gudang Jl. Cipinang Lontar No. 78 RT 12 RW 06 Kl.Cipinang Muara Kec.Jatinegara Jakarta Timur, terdakwa didatangi petugas Polres Jakarta Selatan yaitu saksi Ranto, SH dan saksi Ramadhan Emhasan, SH.
- Bahwa dilakukan penggeledahan gudang dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic kresek besar warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus narkotika jenis daun ganja kering dibungkus lakban

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

warna coklat dengan berat brutto 1.050 (seribu lima puluh) gram kode A, 1 (satu) bungkus narkotika jenis daun ganja kering dibungkus lakban warna coklat dengan berat brutto 315 (tiga ratus lima belas) gram kode B, 1 (satu) bungkus narkotika jenis daun ganja kering dibungkus lakban warna coklat dengan berat brutto 270 (dua ratus tujuh puluh) gram kode C, 1 (satu) bungkus plastic bening yang di dalamnya berisi narkotika jenis daun ganja kering dengan berat brutto 4,7 (empat koma tujuh) gram kode D dan 1 (satu) unit HP Z 2 warna hitam dengan nomor simcard 081809486400 (kode E).

- Bahwa barang bukti tersebut diletakkan di pojok kasur di dalam kamar Gudang.
- Bahwa ganja tersebut (kode A, kode B dan kode C) adalah milik Sdr. MAME Alias ARYO yang diterima terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 13.00 Wib yang dititipkan kepada terdakwa.
- Bahwa barang bukti kode D adalah milik terdakwa yang dibeli dari akun Instagram pada tanggal 20 Mei 2023 seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan sisa setelah terdakwa pakai.
- Bahwa ganja yang dibeli terdakwa tanggal 20 Mei 2023 telah dipakai oleh terdakwa dan barang bukti tersebut adalah sisanya.
- Bahwa benar setelah terdakwa ditangkap dilakukan tes urine terdakwa hasilnya positif mengandung ganja.
- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, memakai ganja tersebut.
- Bahwa benar terdakwa menyesal atas perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastic kresek besar warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus narkotika jenis daun ganja kering dibungkus lakban warna coklat dengan berat brutto 1.050 (seribu lima puluh) gram kode A;
- 1 (satu) bungkus narkotika jenis daun ganja kering dibungkus lakban warna coklat dengan berat brutto 315 (tiga ratus lima belas) gram kode B;
- 1 (satu) bungkus narkotika jenis daun ganja kering dibungkus lakban warna coklat dengan berat brutto 270 (dua ratus tujuh puluh) gram kode C;
- 1 (satu) bungkus plastic bening yang di dalamnya berisi narkotika jenis daun ganja kering dengan berat brutto 4,7 (empat koma tujuh) gram kode D;
- 1 (satu) unit HP Z 2 warna hitam dengan nomor simcard 081809486400 (kode E).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No.Lab: 2688 /NNF/2023 tanggal 03 Juli 2023 yang dibuat dan ditanda-tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh TRIWIDIASTUTI,S.Si.,Apt dan DWI HERNANTO, ST selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 14.00 Wib ketika terdakwa sedang berada di gudang Jl. Cipinang Lontar No. 78 RT 12 RW 06 Kl.Cipinang Muara Kec.Jatinegara Jakarta Timur, terdakwa didatangi petugas Polres Jakarta Selatan yaitu saksi Ranto, SH dan saksi Ramadhan Emhasan,
2. bahwa ketika dilakukan penggeledahan gudang ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic kresek besar warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus narkotika jenis daun ganja kering dibungkus lakban warna coklat dengan berat brutto 1.050 (seribu lima puluh) gram kode A, 1 (satu) bungkus narkotika jenis daun ganja kering dibungkus lakban warna coklat dengan berat brutto 315 (tiga ratus lima belas) gram kode B, 1 (satu) bungkus narkotika jenis daun ganja kering dibungkus lakban warna coklat dengan berat brutto 270 (dua ratus tujuh puluh) gram kode C, 1 (satu) bungkus plastic bening yang di dalamnya berisi narkotika jenis daun ganja kering dengan berat brutto 4,7 (empat koma tujuh) gram kode D dan 1 (satu) unit HP Z 2 warna hitam dengan nomor simcard 081809486400 (kode E); Adapun barang bukti tersebut diletakkan di pojok kasur di dalam kamar gudang, hingga akhirnya terdakwa ditangkap petugas Kepolisian.
3. Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, ganja tersebut (barang bukti sebagaimana kode A, kode B dan kode C) adalah milik Sdr. MAME Alias ARYO yang diterima terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 13.00 Wib, sedangkan ganja sebagaimana barang bukti kode D adalah milik terdakwa yang dibeli dari akun Instagram pada tanggal 20 Mei 2023 seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
4. Bahwa Setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, maka ganja berat netto 1001,6100 gram, 296,0800 gram, 253,0560 gram dan 1,8263 gram tersebut adalah benar Narkotika sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No.Lab: 2688 /NNF/2023 tanggal 03 Juli 2023 yang dibuat dan ditanda-tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh TRIWIDIASTUTI,S.Si.,Apt dan DWI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

HERNANTO, ST selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri yang dalam kesimpulan pada pokoknya menyatakan bahwa barang bukti dengan nomor 1250/2023 s/d 1253/2023 berupa daun-daun kering tersebut di atas adalah benar ganja dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun2009 tentang Narkotika;

5. Bahwa terdakwa telah menguasai ganja tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan tidak berhak untuk itu karena tidak dipergunakan untuk keperluan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam ***Pasal 111 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika***.yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja orang dalam arti manusia *(Natuurleijke Persoon)* dan bukan dalam artian badan hukum *(Rechts Persoon)* yang memenuhi syarat unsur-unsur tindak pidana dimaksud dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana serta tidak ada alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara aquo telah menghadapkan terdakwa **DWI ADHI PRATAMA HAMOES** dengan identitas lengkap sebagaimna tersebut dalam dakwaan ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengakui dan membenarkan identitasnya, dan mengakui apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dipersidangan Terdakwa mampu menanggapi hal hal yang dikemukakan sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka yang dimaksud barang siapa tidak lain adalah terdakwa **DWI ADHI PRATAMA HAMOES**, dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "tanpa hak" adalah tanpa izin atau tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang. adalah izin **dan**/atau persetujuan **dari** pihak yang bewenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 14.00 Wib ketika terdakwa sedang berada di gudang Jl. Cipinang Lontar No. 78 RT 12 RW 06 Kl.Cipinang Muara Kec.Jatinegara Jakarta Timur, terdakwa didatangi petugas Polres Jakarta Selatan yaitu saksi Ranto, SH dan saksi Ramadhan Emhasan,
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan gudang ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic kresek besar warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus narkotika jenis daun ganja kering dibungkus lakban warna coklat dengan berat brutto 1.050 (seribu lima puluh) gram kode A, 1 (satu) bungkus narkotika jenis daun ganja kering dibungkus lakban warna coklat dengan berat brutto 315 (tiga ratus lima belas) gram kode B, 1 (satu) bungkus narkotika jenis daun ganja kering dibungkus lakban warna coklat dengan berat brutto 270 (dua ratus tujuh puluh) gram kode C, 1 (satu) bungkus plastic bening yang di dalamnya berisi narkotika jenis daun ganja kering dengan berat brutto 4,7 (empat koma tujuh) gram kode D dan 1 (satu) unit HP Z 2 warna hitam dengan nomor simcard 081809486400 (kode E); Adapun barang bukti tersebut diletakkan di pojok kasur di dalam kamar gudang, hingga akhirnya terdakwa ditangkap petugas Kepolisian.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dipersidangan para saksi dari kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa dalam menguasai barang barang tersebut tidak ada ijinnya, dan Terdakwa mengakui ganja tersebut tidak dipergunakan untuk keperluan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga terdakwa tidak berhak untuk menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No.Lab: 2688 /NNF/2023 tanggal 03 Juli 2023 yang dibuat dan ditanda-tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh TRIWIDIASTUTI,S.Si.,Apt dan DWI HERNANTO, ST selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri membenarkan barang bukti yang sekarang diajukan sebagai barang bukti adalah ganja Narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ad.2 telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Ad.3. Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon.

Menimbang, bahwa pengertian perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur ad.3 adalah bersifat alternatif, sehingga apabila telah terbukti salah satu perbuatan dari yang yang dimaksud dalam unsur tersebut dianggap telah memenuhi ;

Menimbang, bahwa salah saru perbuatan yang disebut dalam unsur ad.3 adalah “menguasai” dalam undang-undang ini belum ditemukan penjelasannya. Oleh karena itu diperlukan suatu interpretasi terhadap kata “menguasai” , karena penafsiran kata terhadap kata menguasai tidaklah dapat dilakukan secara tekstual (dengan hanya membaca teksnya), tetapi harus ditafsirkan secara kontekstual (dalam konteksnya), dalam artian, penguasaan tersebut harus dihubungkan, apakah barang itu akan dipakai sendiri atau dijual/diedarkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, ganja tersebut (barang bukti sebagaimana kode A, kode B dan kode C) adalah milik Sdr. MAME Alias ARYO yang diterima terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sekira pukul 13.00 Wib, sedangkan ganja sebagaimana barang bukti kode D adalah milik terdakwa yang dibeli dari akun Instagram pada tanggal 20 Mei 2023 seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

- Bahwa Setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, maka ganja berat netto 1001,6100 gram, 296,0800 gram, 253,0560 gram dan 1,8263 gram tersebut adalah benar Narkotika sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No.Lab: 2688 /NNF/2023 tanggal 03 Juli 2023 yang dibuat dan ditanda-tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh TRIWIDIASTUTI,S.Si.,Apt dan DWI HERNANTO, ST selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri yang dalam kesimpulan pada pokoknya menyatakan bahwa barang bukti dengan nomor 1250/2023 s/d 1253/2023 berupa daun-daun kering tersebut di atas adalah benar ganja dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi petugas yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tidak seluruhnya adalah milik terdakwa, dan terhadap terdakwa ketika dilakukan tes urin hasilnya positif dan Sdr. MAME Alias ARYO hingga sekarang masih DPO;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas telah terbukti terdakwa menguasai ganja berat netto 1001,6100 gram, 296,0800 gram, 253,0560 gram dan 1,8263 gram dan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No.Lab: 2688 /NNF/2023 tanggal 03 Juli 2023 yang dibuat dan ditanda-tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh TRIWIDIASTUTI,S.Si.,Apt dan DWI HERNANTO, ST selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri yang dalam kesimpulan pada pokoknya menyatakan bahwa barang bukti dengan nomor 1250/2023 s/d 1253/2023 berupa daun-daun kering tersebut di atas adalah benar ganja dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti **menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon** terbukti secara sah menurut hukum ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Meimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari ***Pasal 111 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan alternatif ke dua

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa ganja yang dimiliki oleh Terdakwa hanyalah 1,8263 gram dan urine terdakwa saat diperiksa positif sehingga terdakwa seharusnya diajukan kepersidangan ini sebagai Pemakai bukan sebagai pengedar ;

Menimbang, bahwa dalam urian diatas telah dipertimbangkan bahwa Terdakwa telah terbukti kedapatan menguasai ganja yang diletakkan di gudang berat netto 1001,6100 gram, 296,0800 gram, 253,0560 gram dan 1,8263 gram, meskipun yang diakui oleh terdakwa hanya 1,8263 gram namun barang yang lainnya berada dalam penguasaannya meskipun itu bukan miliknya, sehingga pembelaan Penasehat Hukum tersebut tidak beralasan hukum oleh karenanya harus ditolak ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastic kresek besar warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus narkotika jenis daun ganja kering dibungkus lakban warna coklat dengan berat brutto 1.050 (seribu lima puluh) gram kode A;
2. 1 (satu) bungkus narkotika jenis daun ganja kering dibungkus lakban warna coklat dengan berat brutto 315 (tiga ratus lima belas) gram kode B;
3. 1 (satu) bungkus narkotika jenis daun ganja kering dibungkus lakban warna coklat dengan berat brutto 270 (dua ratus tujuh puluh) gram kode C;
4. 1 (satu) bungkus plastic bening yang di dalamnya berisi narkotika jenis daun ganja kering dengan berat brutto 4,7 (empat koma tujuh) gram kode D;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. 1 (satu) unit HP Z 2 warna hitam dengan nomor simcard 081809486400 (kode E).

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti 1 sampai dengan 4 sebagai tersebut diatas adalah barang yang terlarang sedang barang bukti angka 5 adalah alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka beralasan untuk dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program dari Pemerintah yang tengah giat giatnya memberantas kejahatan Narkotika ;
- Perbuatan terdakwa dapat mengancam generasi muda yang menjadi generasi penerus bangsa ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Tidak seluruhnya barang bukti adalah milik Terdakwa melainkan milik orang lain yang dititipkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selain pidana badan yang dijatuhkan kepada terdakwa, sesuai dengan UU tentang Narkotika kepada Terdakwa juga akan dibebani pidana denda ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal ***111 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa DWI ADHI PRATAMA HAMOES terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DWI ADHI PRATAMA HAMOES dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selam 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
   1) 1 (satu) buah plastic kresek besar warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus narkotika jenis daun ganja kering dibungkus lakban warna coklat dengan berat brutto 1.050 (seribu lima puluh) gram kode A;
   2) 1 (satu) bungkus narkotika jenis daun ganja kering dibungkus lakban warna coklat dengan berat brutto 315 (tiga ratus lima belas) gram kode B;
   3) 1 (satu) bungkus narkotika jenis daun ganja kering dibungkus lakban warna coklat dengan berat brutto 270 (dua ratus tujuh puluh) gram kode C;
   4) 1 (satu) bungkus plastic bening yang di dalamnya berisi narkotika jenis daun ganja kering dengan berat brutto 4,7 (empat koma tujuh) gram kode D;
   5) 1 (satu) unit HP Z 2 warna hitam dengan nomor simcard 081809486400 (kode E).

   dirampas untuk dimusnahkan.
5. Membebadi Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 oleh kami, Anry Widyo Laksono, S.H.. MH, sebagai Hakim Ketua , Agung Sutomo Thoba, S.H.., M.H. , Djuyamto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mory Sensy Siregar.SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Wiwin Haryanti, S.H., M.Kn, Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Agung Sutomo Thoba, S.H.., M.H. Anry Widyo Laksono, S.H.. MH

Djuyamto, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Panitera Pengganti,

Mory Sensy Siregar.SH

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)